

1500644-83.2018.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282518 -

04º D.P. GUARULHOS, 7477/18/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2102311 - 04º D.P. GUARULHOS, 7477/18/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2102311/2018 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500644-83.2018.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500644-83.2018.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282518 -

04º D.P. GUARULHOS, 7477/18/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2102311 - 04º D.P. GUARULHOS, 7477/18/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2102311/2018 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PALOMA CRISTINA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

Em audiência realizada em 28 de agosto de 2019, reconheceu-se que PALOMA CRISTINA DA SILVA praticou o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, apresentando o Ministério Público, na ocasião, proposta de transação penal, que foi aceita pela ré.

Até a presente data, não há notícias do cumprimento da prestação de serviços a comunidade determinada.

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da prescrição (fls.

142/143).

Ocorre que, compulsando melhor os autos, verifica-se que o caso exige o reconhecimento da prescrição.

A pena máxima cominada ao delito não supera 1 ano e, nesse caso, a pretensão punitiva em abstrato ocorre depois de transcorridos 4 anos, conforme previsão do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2018 (fl. 67); tendo transcorrido quase que integralmente o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a presente data.

Assim, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, IV e 109, V, ambos do CP, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de PALOMA CRISTINA DA SILVA, qualificada nos autos, pela prescrição.

Após as regularizações e comunicações necessárias, arquivem-se.

P.R.I.

Guarulhos, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA